

<입문-제3장 행정법의 일반 원칙.제4절 자기구속의 원칙>

I. 개설

1. 개념

- 자기구속의 원칙은 행정주체가 재량권을 행사할 때 동일하거나 유사한 사안에 대해서는 이미 확립된 관행(선례)이나 스스로 정한 기준(재량 준칙)에 따라 일관성 있게 처분해야 하며, 자의적으로 그 기준을 벗어나서는 안 된다는 행정법의 일반 원칙이다. 이는 평등의 원칙과 신뢰보호의 원칙을 근거로 하여 행정의 공정성과 예측 가능성을 확보하는 데 그 목적이 있다. 행정의 통일성을 유지하고 재량권의 남용을 방지하는 기능을 수행한다.

2. 구별

(1) 평등의 원칙과의 구별

- 평등의 원칙은 행정주체의 모든 행위에 대해 합리적인 이유 없는 차별을 금지하는 광범위한 원칙이다. 반면, 자기구속의 원칙은 재량행위의 영역에서 행정청이 스스로 설정하거나 반복적으로 형성한 선례에 구속된다는 특수한 원칙이다. 자기구속의 원칙은 평등의 원칙을 실현하는 하위 원칙 또는 구체적 실현 방식으로 이해된다.

(2) 신뢰보호의 원칙과의 구별

- 신뢰보호의 원칙은 행정청의 선행조치(공적 견해 표명)에 대한 상대방(국민)의 정당한 신뢰를 보호하는 데 초점을 맞춘다. 반면, 자기구속의 원칙은 상대방의 신뢰뿐만 아니라 행정청 스스로가 설정한 기준에 일관성을 유지해야 할 의무에 중점을 둔다. 신뢰보호는 선행조치가 하나만 존재해도 적용될 수 있지만, 자기구속은 반복된 선례나 일반화된 재량 준칙을 전제로 한다.

II. 근거

1. 학설

(1) 평등설(통설)

- 자기구속의 원칙의 근거를 헌법 제11조의 평등의 원칙에서 찾는 견해이다. 행정청이 재량 준칙을 일반적으로 적용하거나 반복적으로 선례를 형성하면, 동종의 사안에 대해서는 평등하게 취급해야 할 의무가 발생한다는 것이다. 행정청이 스스로 정한 기준에 따르지 않고 특정 국민에게만 불리한 처분을 하는 것은 합리적 이유 없는 차별에 해당하여 평등의 원칙에 위반된다고 본다. 이는 판례가 취하는 주된 입장이기도 하다.

(2) 신뢰보호설

- 행정청이 재량 준칙을 제정하거나 반복된 선례를 형성하면, 국민은 장래에도 그 기준에 따라 처분을 받을 것이라는 정당한 신뢰를 형성하게 되므로, 행정청은 그 신뢰를 보호하기 위해 스스로 구속된다는 견해이다.

(3) 절충설

- 자기구속의 원칙이 평등의 원칙과 신뢰보호의 원칙이라는 두 가지 법적 근거에 의해 종합적으로 지지된다는 견해이다. 평등 원칙은 수평적으로 유사한 사안 간의 형평성을, 신뢰보호 원칙은 시간적으로 선례와 후행 처분 간의 일관성을 보장하는 근거가 된다고 본다.

2. 판례

- 판례는 자기구속의 원칙의 근거를 주로 평등의 원칙과 신뢰보호의 원칙에서 찾으며, 특히 평등의 원칙에 의해 재량 준칙의 대외적 구속력(법규성)을 인정한다.

(1) 평등의 원칙에 근거

- 판례는 행정청이 재량권을 행사하는 경우 재량 준칙을 정하여 공표한 때에는 특단의 사정이 없는 한 그 준칙에 따라야 하며, 이를 위반하여 합리적인 이유 없이 불이익을 주는 것은 평등의 원칙에 위반되어 위법하다는 입장을 확립하고 있다.

(2) 재량 준칙의 대외적 효력

- 재량 준칙은 원칙적으로 법규성이 없으나, 판례는 재량 준칙이 반복적으로 시행되어 행정 관행이 성립하면 자기구속의 법리에 의해 대외적 구속력을 갖게 되어 위법성 판단의 기준이 된다고 본다.

III. 역할과 기능

1. 전환규범으로서의 역할

- 자기구속의 원칙은 재량 준칙과 같은 행정규칙을 법규명령에 준하는 대외적 구속력을 가진 법규로 전환시키는 매개 규범으로서의 역할을 한다. 재량 준칙이 반복적으로 적용되어 자기 구속의 법리가 발생하면, 행정청은 평등의 원칙에 따라 그 준칙에 구속되고, 이는 재량 준칙이 위법성 판단의 기준이 되는 법규성을 간접적으로 획득하게 만든다.

2. 기능

(1) 행정의 통일성 확보

- 자기구속의 원칙은 동일하거나 유사한 사안에 대해 일관된 행정 처분을 하도록 하여 행정작용의 통일성과 균형성을 확보한다. 이는 행정청이 담당 공무원의 교체 또는 시간의 변화에 따라 기준을 자의적으로 변경하는 것을 방지한다.

(2) 국민의 예측 가능성 보장

- 행정청이 스스로 정한 기준을 준수함으로써 국민에게 장래의 행정작용에 대한 예측 가능성을 부여하고, 법적 안정성을 실현하는 데 기여한다.

(3) 재량권의 통제

- 재량행위의 영역에서 행정청의 자의적인 권한 행사를 방지하고, 재량권의 일탈 또는 남용 여부를 판단하는 사법 통제의 실질적인 기준을 제공한다.

IV. 성립요건

- 자기구속의 원칙이 성립하여 행정청을 구속하기 위해서는 다음과 같은 요건이 모두 충족되어야 한다.

1. 재량행위의 영역일 것

- 자기구속의 원칙은 법률이 행정청에게 판단의 여지를 부여한 재량행위의 영역에서만 성립한다. 법규에 따라 기속되는 기속행위의 영역에서는 법규 자체가 평등을 요구하므로 별도로 자기구속의 원칙을 원용할 필요성이 없다.

2. 동종의 사안일 것

- 선례가 된 사안과 후행 처분의 대상 사안이 본질적으로 동일하거나 유사해야 한다. 동일성이나 유사성은 처분의 근거 법규, 사실 관계 등을 종합적으로 고려하여 판단한다. 본질적으로 다른 사안에 대해서는 행정청이 다르게 처분할 수 있으며, 이는 평등의 원칙에 위반되지 않는다.

3. 동일한 행정청일 것

- 선례를 형성하거나 준칙을 제정한 행정청과 후행 처분을 하는 행정청이 동일하거나 동일한 행정주체에 속해야 한다. 판례는 하급 행정청이 상급 행정청의 재량 준칙을 따르지 않은 경우에도 위법하다고 판단하는 등 행정조직 전체의 통일성을 고려한다.

4. 선례의 존재 여부

- 자기구속의 원칙이 성립하기 위해서는 이미 확립된 관행(선례) 또는 재량 준칙의 존재가 필요하다.

(1) 재량 준칙의 공표

- 행정청이 재량 준칙을 제정하여 공표한 경우에는 반복된 선례가 없더라도 즉시 자기구속의 원칙이 발생한다는 것이 판례의 입장이다.

(2) 반복된 선례의 존재

- 재량 준칙이 없더라도 동일하거나 유사한 사안에 대해 반복적으로 동일한 처분을 하여 행정 관행이 성립한 경우, 이 선례가 자기구속의 원칙을 발생시킨다.

V. 한계

- 자기구속의 원칙은 법치 행정의 원리에 종속되므로, 행정의 합법성을 희생시키면서까지 무제한적으로 적용될 수는 없다.

1. 선례가 위법인 경우

- 행정청이 과거에 위법한 선례를 형성하였거나, 위법한 재량 준칙을 제정하였더라도, 행정청은 그 위법한 선례에 구속되지 않는다. 위법에는 평등이 없다는 원칙에 따라, 행정청은 법률에 적합한 처분을 해야 한다. 만약 위법한 선례에 구속된다면 법치 행정의 원리가 훼손되기 때문이다. 다만, 선례가 경미한 위법이거나 위법성이 명백하지 않은 경우에는 신뢰보호의 관점에서 제한적으로 구속력이 인정될 여지가 있다.

2. 중대한 사정변경이 있는 경우

- 선례가 형성된 이후에 법률이 개정되거나 사회·경제적 사정에 중대한 변경이 발생하여 종전의 기준을 유지하는 것이 공익에 현저히 반하는 경우에는 행정청은 자기구속에서 벗어나 새로운 처분 기준을 적용할 수 있다. 이 경우 행정청은 사정 변경의 정당성을 입증해야 한다.

VI. 위반의 효과

- 행정주체가 자기구속의 원칙을 위반하여 합리적인 이유 없이 선례나 재량 준칙과 다른 처분을 한 경우, 그 후행 처분은 위법하게 된다.

1. 재량권의 일탈·남용

- 자기구속의 원칙 위반은 재량권을 부여받은 행위에서 재량권의 한계를 벗어난 것(일탈 또는 남용)으로 간주된다. 이는 평등의 원칙 위반으로 직결된다.

2. 행정 처분의 취소

- 위법하게 된 후행 처분은 행정심판이나 행정소송(취소소송)을 통해 취소될 수 있다. 법원은 행정청이 자가 설정한 기준을 합리적인 이유 없이 위반했는지 여부를 심사하여 위법성을 확인한다.

3. 국가 배상 책임

- 자기구속의 원칙을 위반한 위법한 행정작용으로 국민이 손해를 입은 경우, 국가배상법에 따른 손해 배상 책임이 발생할 수 있다.

VI. 결론

- 자기구속의 원칙은 재량행위 영역에서 평등의 원칙과 신뢰보호의 원칙을 근거로 하여 행정청이 스스로 정한 기준(재량 준칙)이나 반복된 관행(선례)에 구속되도록 하는 핵심 원칙이다. 이는 재량 준칙의 법규 전환 규범으로서 중요한 역할을 하며, 행정의 공정성과 예측 가능성을 보장한다. 다만, 선례가 위법하거나 중대한 사정 변경이 있는 경우에는 법치 행정의 원리상 적용이 제한되며, 원칙을 위반한 처분은 재량권의 일탈·남용으로 위법하여 취소의 대상이 된다.